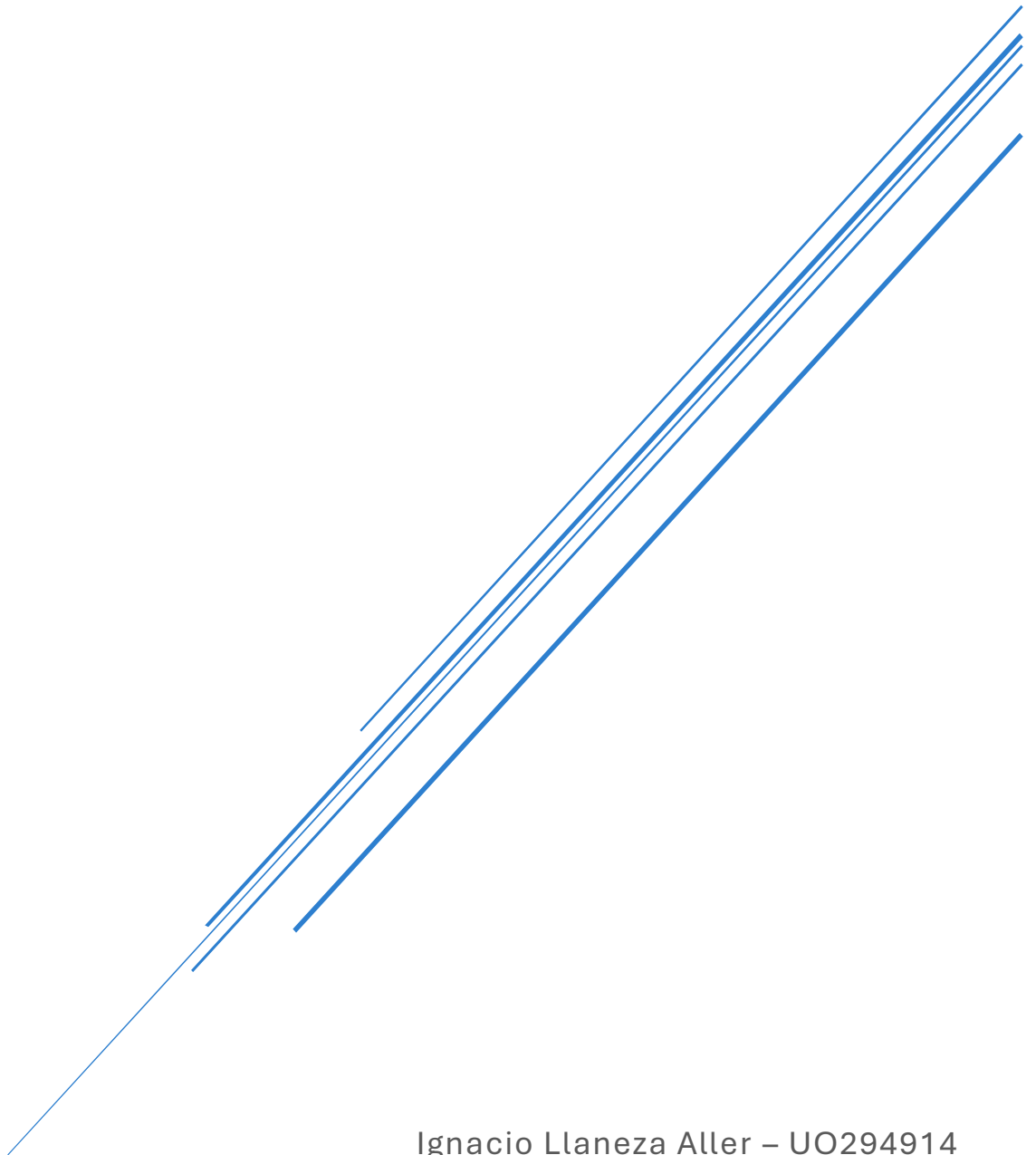


CRÍTICA INFORME PERICIAL

T6.1



Ignacio Llaneza Aller – UO294914

Moisés Montes Iglesias – UO296102

Tabla de contenido

Crítica Informe Pericial.....	2
Resumen del caso.....	3
Crítica según UNE 197001:2019	3
Requisitos generales.....	3
Contenido del informe pericial.....	3
Crítica según UNE 197001:2015	6
Conclusiones	6

Crítica Informe Pericial

Resumen del caso

El informe presenta un análisis sobre la complejidad de los exámenes prácticos de Microsoft Word, Excel y Access de la convocatoria a plazas de auxiliares administrativos. Se realiza un análisis de algunos de los modelos de ejercicios planteados en el examen desde dos aproximaciones. Un análisis de forma genérica hablando de la formulación de los ejercicios. Y un segundo análisis de forma más extensa reparando en la complejidad de estos. Concluye con un pequeño resumen del estudio.

Crítica según UNE 197001:2019

Requisitos generales

En varios puntos del documento, el informe tiene una redacción sumamente liosa y precaria. En algunos momentos, como cuando se menciona como funciona la puntuación, intenta explicarlo solamente con palabras y es un punto que precisa una imagen explicativa de la situación ya que la simple lectura sin siquiera intentar entenderlo es similar a un trabalenguas.

Pese a esto, no precisa de un conocimiento exhausto sobre el tema para que sea legible por personas de a pie, y tiene un relato cronológico en el que explica todo el proceso paso a paso de los análisis que ha hecho, finalizándolo con una conclusión.

Sin embargo, un concepto muy importante que no se especifica, es todas las normas empleadas para la realización del informe pericial.

Contenido del informe pericial

Título

El título del informe identifica correctamente el objeto del dictamen al centrarse en la complejidad de los exámenes de Word, Excel y Access. Sin embargo, incumple el requisito de ser un identificador "claro e inequívoco" bajo los estándares actuales, ya que carece de un código o referencia de identificación alfanumérico.

Identificación

El informe identifica al perito autor del dictamen mediante su nombre, DNI, titulación académica y cargo profesional, indicando además su vinculación con la universidad correspondiente. Esta información permite reconocer adecuadamente al autor del informe.

No obstante, la identificación no aparece estructurada en un apartado específico dentro del documento, sino únicamente al final de este junto a la declaración de veracidad. Conforme a la UNE 197001:2019, resulta recomendable que la identificación del perito figure de forma clara y localizada en una sección propia, facilitando su localización y la correcta identificación del autor desde el inicio del informe.

Inicio del Informe

En el comienzo del documento, se echa en falta la referencia al organismo al que se dirige el informe y el número de expediente o procedimiento judicial si lo hubiera. El informe de Galli comienza directamente con la petición del abogado, omitiendo la estructura formal de inicio que exige la UNE 2019, donde deben aparecer el título, el código unívoco y los datos de contacto de todas las figuras jurídicas involucradas, incluyendo letrados y procuradores.

Final del informe

El cierre del informe cumple con el estándar en la inclusión del juramento o promesa, la firma del perito y la fecha de emisión en Palma. No obstante, carece de una descripción del sistema de aseguramiento de la integridad del informe. La normativa actual requiere que el perito explique cómo garantiza que el documento no ha sido alterado tras su emisión.

Paginación

El informe utiliza una paginación adecuada bajo el formato "Página X de 6", lo cual permite verificar la integridad del número total de páginas. Sin embargo, para cumplir estrictamente con la UNE 2019, en todas las páginas debería figurar obligatoriamente el código o referencia de identificación del informe junto al número de página. Por lo que no se puede considerar que cumpla los requisitos de paginación.

Declaración de tachas

El documento no presenta un apartado específico de "Declaración de tachas". Aunque el perito manifiesta al final su compromiso con la verdad y la objetividad, la norma exige que este punto sea una sección independiente donde el perito pueda hacer constar su imparcialidad o aplicar el sistema de tachas si procede. Al omitirlo como apartado inicial, se reduce la transparencia formal que la norma busca proyectar desde el comienzo de la lectura.

Índice general del cuerpo del informe y de los anejos

Este informe carece de índice general, lo dificulta la localización de todos los capítulos y apartados. Tampoco identifica de manera correlativa ni paginada los posibles anejos, como las tablas de datos o el CDROM mencionado en el texto. Según la norma, el índice debe indicar el número de página de inicio de cada

sección, algo vital para la navegabilidad de un documento técnico con múltiples tablas de puntuación.

Requisito de veracidad

El informe sí cumple con el requisito de veracidad, ya que en la parte final del documento el perito declara expresamente que promete decir la verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, que ha tenido en cuenta tanto lo favorable como lo perjudicial para las partes, y que conoce las sanciones penales derivadas del incumplimiento de su deber como perito.

Cuerpo del informe pericial

El informe no cumple completamente con la estructura mínima del cuerpo del informe.

Aunque el documento contiene apartados como Introducción, Análisis y Conclusiones, no se identifican de forma expresa varios elementos requeridos por la norma, tales como Objeto, Alcance, Antecedentes, Consideraciones preliminares, Documentos de referencia, ni Terminología y abreviaturas.

Por ejemplo, la introducción describe de forma general el análisis realizado, pero no delimita formalmente el objeto ni el alcance del informe, es decir, qué cuestión concreta se pretende resolver ni cuáles son exactamente las preguntas planteadas por el solicitante.

Además, los títulos “Análisis I” y “Análisis II” resultan excesivamente genéricos y poco descriptivos, ya que no permiten identificar de forma clara el contenido o la finalidad de cada apartado. Esto dificulta la comprensión del informe para lectores no especializados y no favorece una estructura clara y transparente del estudio realizado.

Asimismo, no se citan normas, referencias técnicas o bibliografía que respalden la metodología empleada, ni se incluyen definiciones de términos técnicos que faciliten la comprensión del informe a lectores no especializados.

Conclusiones

El informe presentado por el perito Ricardo Galli analiza la dificultad de varios exámenes de ofimática (Word, Excel y Access), pero presenta fallos importantes en su estructura y método:

- Falta de claridad en el objetivo: El documento no define exactamente qué pregunta legal intenta resolver (el "Objeto" y "Alcance"). No aclara si busca demostrar una injusticia o simplemente comparar ejercicios.
- Criterios subjetivos: El perito puntúa del 0 al 10 basándose en su propia opinión de qué es "difícil" o "fácil". No explica reglas técnicas claras (como

el número de fórmulas o funciones usadas) que permitan a otra persona llegar a los mismos resultados.

- Crítica a las instrucciones: En el "Análisis I", el informe se queja de que hay pasos largos que no dan puntos directamente. Sin embargo, no tiene en cuenta que saber seguir instrucciones complejas en poco tiempo es parte de lo que se evalúa en un opositor.
- Resultados poco claros: Aunque dice que el Modelo 5 es el más difícil y el Modelo 8 el más sencillo, la diferencia total es de un 30%. Al no usar una norma técnica de referencia, no podemos saber si esa diferencia es aceptable o si el examen fue mal diseñado.
- Estructura incompleta: Los títulos como "Análisis I" y "II" son muy vagos. Al no incluir un glosario de términos ni documentos de referencia, alguien que no sea experto en informática puede perderse en los datos.

Anejos

El informe analizado no incluye un apartado de Anejos propiamente dicho, lo cual incumple las normativas de calidad de los informes periciales. Los principales fallos detectados son:

- Falta de documentos de respaldo: El perito menciona que el análisis se hizo usando fotocopias de enunciados, soluciones oficiales y un CD-ROM con ficheros, pero ninguno de estos documentos se adjunta como anejo al final del informe para que el juez o las partes puedan verificarlos.
- Ausencia de desglose técnico: Aunque se presentan tablas de puntuación (Tablas 1, 2 y 3) dentro del texto, no existe un anejo donde se detalle la hoja de trabajo o los criterios específicos que se usaron para decidir que un ejercicio de Word tiene "27 puntos" y otro "10 puntos".
- Inexistencia de índice de anexos: El informe termina abruptamente tras las conclusiones y la firma, sin listar ni identificar de forma correlativa el material complementario, lo que impide que los anejos sean una "parte inseparable" del documento.
- Falta de referencias normativas: No se incluye un anejo con las bases de la convocatoria ni con las normas técnicas de ofimática que justifiquen la escala de complejidad utilizada.

Crítica según UNE 197001:2015

Bajo la norma UNE 197010:2015, la principal deficiencia observada en informe consiste en la falta de garantías sobre la integridad de la prueba digital, ya que no documenta una cadena de custodia ni aplica claves HASH a los archivos contenidos en el CDROM. Estas omisiones incumplen los requisitos asociados a los principios de fiabilidad y autenticidad, pues sin una huella digital no es posible asegurar que las evidencias no han sido alteradas ni permitir que un tercero reproduzca los resultados de forma consistente. Además, aunque el perito

acredita correctamente su alta competencia profesional, el documento falla técnicamente al no incluir un inventario pormenorizado de los elementos recibidos ni emplear una firma digital que asegure la veracidad e integridad contenido final del dictamen, requisitos que bajo este estándar son obligatorios para conferir pleno valor probatorio a una pericial informática.

Conclusiones

En resumen, el informe de Ricardo Galli presenta fallos importantes que lo hacen parecer más una opinión que una prueba técnica profesional:

- Es subjetivo: El perito decide qué ejercicio es más difícil que otro sin explicar qué reglas usa (como el número de clics o funciones de Excel necesarias). Al no haber una norma clara, los puntos que asigna parecen inventados por él.
- Faltan piezas clave: No cumple con la estructura de un informe pericial serio. No tiene una sección que aclare el Objeto (para qué sirve el informe) ni el Alcance (sus límites).
- No tiene pruebas (Anejos): Aunque dice que analizó fotocopias y un CD-ROM, no los incluye al final del documento. Esto impide que un juez o un tercero pueda comprobar si sus cálculos son ciertos.
- Valoraciones personales: Critica que algunos pasos de Excel son "improductivos" solo porque no dan puntos directos. No tiene en cuenta que en una oposición se evalúa precisamente saber gestionar el tiempo y seguir instrucciones difíciles.
- Lenguaje poco claro: Usa títulos genéricos como "Análisis I" y "Análisis II" que no explican realmente qué se está estudiando, dificultando la lectura a alguien que no sea experto.
- Estructura desfasada: al ser un documento tan antiguo (2005), el contenido del informe no cumple con los requisitos mínimos. Los defectos en lo que a título, identificación y paginación refiere impiden reconocer el informe de forma correcta al carecer de identificadores.
- Incumplimiento técnico bajo la norma UNE 197010:2015: El informe falla gravemente al no documentar una cadena de custodia ni aplicar claves HASH a los archivos del CD-ROM. Sin esta "huella digital", es imposible asegurar la integridad de la prueba y la fiabilidad de los resultados. Además, al carecer de una firma digital, el documento no garantiza que su contenido no haya sido alterado tras su emisión.

En resumen, es un documento que se puede atacar fácilmente en un juicio. Al no incluir los exámenes originales (anejos) ni explicar su método paso a paso, el perito pide que "creamos en su palabra" en lugar de demostrar la verdad con pruebas sólidas.